답 변 서

항목	내용
사건	2026가단XXXXXX 대여금
원고	김민철
피고	이정숙

위 사건에 관하여 피고는 다음과 같이 답변합니다.

청구취지에 대한 답변

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

라는 판결을 구합니다.

청구원인에 대한 답변

1. 송금 사실은 인정하나, 대여가 아니라 사업 투자·동업이었습니다.

피고가 2013. 8. 12.부터 2015. 6. 20.까지 사이에 4회에 걸쳐 원고로부터 합계 9,000만원을 송금받은 사실은 인정합니다. 그러나 이는 대여가 아니라 피고가 운영하던 인테리어 사업에 대한 투자 내지 동업 출자였습니다. 당시 양 당사자는 "사업이 잘 되면 선배님(원고)이랑 같이 가는 것", "이익이 나면 약속한 비율대로 정산한다"는 데 뜻을 같이하였고 (을 제1호증, 카카오톡 대화내용), 사업이 잘 풀리지 않으면 반환할 의무가 없는 돈이었습니다. 따라서 본건 금원은 반환을 전제로 한 소비대차가 아닙니다.

2. 소멸시효 완성 항변

설령 위 금원이 대여금에 해당한다고 보더라도, 마지막 송금일인 2015. 6. 20.부터 이 사건 소제기일(2026. 5.경)까지 이미 **10년이 도과**하였으므로, 본건 채권은 민법 제162조 제1항에 따라 소멸시효가 완성되었습니다.

3. 차용증의 효력

원고는 2024. 11. 20.자 차용증을 들어 채권이 살아 있다고 주장할 것으로 예상됩니다. 그러나 위 차용증은 원고가 계속 찾아와 사정하길래 친분상 어쩔 수 없이 작성해 준 것일 뿐, 새로운 채권 발생의 합의가 아니었습니다. 또한 작성 당시 피고는 이미 시효가 완성된 사실을 알지 못한 상태에서 작성한 것이므로, 시효이익 포기의 효력도 없습니다.

4. 일부 변제 주장에 대하여

원고는 2017년부터 2019년 사이 합계 1,000만원을 변제받았다고 주장하나, 이는 대여금 변제가 아니라 그 사이 피고가 원고에게 명절·생일 인사 명목으로 건네드린 돈으로, 채무를 승인하는 변제로 볼 수 없습니다.

결론

따라서 본건 청구는 소멸시효 완성으로 이유 없으므로 원고의 청구를 기각하여 주시기 바랍니다.

입증방법: 추후 변론준비기일에서 제출하겠습니다.

2026. 7. 15.

위 피고: 이정숙
서울중앙지방법원 귀중